

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2391/2533

บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โจทก์
จำเลย

นางสาว พรรณี นิกรพจน์ กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายให้โจทก์ 7,500 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะในเรื่องค่าเสียหายเป็นว่าให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ 44,067 บาท ดังนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่เพียงเล็กน้อยและทุนทรัพย์ที่พิพาทกันไม่เกิน 50,000 บาทจึงต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวแก่ โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับค่า ช่อมรณนอกจากจะเคลือบคลุมแล้ว โจทก์สามารถบังคับให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ได้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 7,500 บาท แก่ โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 44,067 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา ขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายให้โจทก์ 7,500 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะในเรื่องค่าเสียหายเป็นว่าให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ 44,067 บาท ตามฟ้อง เช่นนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่เพียงเล็กน้อย และทุนทรัพย์ที่พิพาทกันไม่เกินห้าหมื่นบาท จำเลยที่ 3 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลยที่ 3 โดยเห็นว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากนั้นไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยจำเลยที่ 3"

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ 3.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ปรีชา ธนานันท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ